

「프랜차이즈 수준평가제도 운영요령」 개정 계획(안)

1. 개정 이유

① 근거법령 명시 및 재검토 기한 재설정

- 부내 행정규칙 정비 요청에 따라 근거법령을 명시하고 재검토기한 경과(2019.3.31.)에 따른 기한 재설정

② 기타 문구 정비

- 모호하게 표현된 조문 수정을 통해 혼선 가능성 제거

③ 평가기준(별표1) 추가

- 직전 개정시 누락된 수준평가기준*(별표1) 마련하여 추가

* 수준평가 제도개선 용역(2020), 제3차 가맹사업 진흥 기본계획 내용 반영하여 '상생협력' 항목 추가

2. 주요 개정내용

① 제1조(목적)에 중소기업진흥법 제62조의13 및 소상공인법 제9조*를 근거법령으로 명시

* 운영요령 제정 당시 「소기업 및 소상공인지원을 위한 특별조치법」을 근거로 함

현행	개정(안)
제1조(목적) 이 요령은 프랜차이즈 가맹본부의 수준평가를 통해 가맹본부의 역량 제고 및 프랜차이즈 산업을 활성화하기 위하여 프랜차이즈 수준평가와 이에 따른 가맹본부 및 가맹점사업자 맞춤형 지원에 관한 세부사항을 정하기 위한 것이다.	제1조(목적) 이 요령은 「 중소기업진흥에 관한 법률 」 제62조의13 및 「 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 」 제9조에 따라 프랜차이즈 가맹본부의 수준평가를 통해 가맹본부의 역량 제고 및 프랜차이즈 산업을 활성화하기 위하여 프랜차이즈 수준평가와 이에 따른 가맹본부 및 가맹점사업자 맞춤형 지원에 관한 세부사항을 정하기 위한 것이다.

② 재검토기한 경과(2019.3.31.)에 따른 재검토 기한 재설정*

* 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조제3항

현행	개정(안)
제22조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건이 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2019년 3월 31일까지 로 한다.	제22조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건이 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2028년 3월 31일까지 로 한다.

③ 모호하게 표현된 문구를 명확한 용어로 수정하여 혼선 가능성을 제거

현행	개정(안)
제6조(운영위원회) ① ~ ③ <생략> ④ 위원 및 위원장의 임기는 1년으로 하고, 그 임기를 1년 연장 할 수 있다. ⑤ <생략>	제6조(운영위원회) ① ~ ③ <생략> ④ 위원 및 위원장의 임기는 1년으로 하고, 1회에 한하여 그 임기를 1년 연장 할 수 있다. ⑤ <생략>
제8조(평가의 신청) ① <생략> ② 제1항의 신청은 다음 각 호중 어느 하나를 충족하며 정보공개서를 등록한 가맹본부가 신청할 수 있다. 다만 가맹사업을 시작한 업력이 1년 미만이거나 , 완전자본잠식 상태인 가맹본부, 대기업은 수준평가에서 제외된다. 1. 직영점 1개와 가맹점 10개 이상을 운영 중인 가맹본부 2. 직영점은 없으나 가맹점 20개 이상을 운영하는 가맹본부 ③ ~ ⑥ <생략>	제8조(평가의 신청) ① <생략> ② 제1항의 신청은 다음 각 호중 어느 하나를 충족하며 정보공개서를 등록한 가맹본부가 신청할 수 있다. 다만 가맹사업 개시일로부터 1년 미만이거나 , 완전자본잠식 상태인 가맹본부, 대기업은 수준평가에서 제외된다. 1. 직영점 1개와 가맹점 10개 이상을 운영 중인 가맹본부 2. 직영점은 없으나 가맹점 20개 이상을 운영하는 가맹본부 ③ ~ ⑥ <생략>
제14조(평가결과의 취소) ① 운영위원회는 다음 각 호에 해당하는 신청기업에 대해 평가 결과를 취소하고 그 사실을 신청기업에 통보하고 평가서를 회수하여야 한다. 1. ~ 3. <생략> 4. 법위반 사실이 확인 된 경우(단, 조정절차 진행 시에는 조정결과 확정 시 까지 평가결과 통보를 보류) ② <생략>	제14조(평가결과의 취소) ① 운영위원회는 다음 각 호에 해당하는 신청기업에 대해 평가 결과를 취소하고 그 사실을 신청기업에 통보하고 평가서를 회수하여야 한다. 1. ~ 3. <생략> 4. 가맹본부 또는 그 대표자가 수준평가 신청일로부터 2년 이내에 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「근로기준법」, 「근로자퇴직급여 보장법」을 위반한 사실로 인해 그에 대한 행정처분 또는 형사처분 내지 형사판결을 받은 경우(기소유예처분, 약식명령을 포함한다) ② <생략>

3. 향후일정

- ① 부내협의, 자체 법제검토 및 사전규제심사 : ~1월말
- ② 관계부처 협의 및 부패영향평가 : ~2월초
- ③ 행정예고 : ~2월말
- ④ 규제심사 의뢰 : ~3월말
- ⑤ 행정규칙 발령 : ~4월말

1. 소규모

범주	요인	변수
A. 가맹본부 특성	리더십	경영자의 지속가능 리더십
	기업특성	사업역량
		경영시스템
	자 원	본부매뉴얼
	상생협력	계약 내용의 공정성
		경영지원
		사회적 기여
B. 계약특성 [설문조사]	계약절차	모집광고 신뢰성
		계약과정 건전성
		계약에 대한 설명
	계약조건	부과비용 적절성
C. 가맹점 지원	초기지원	초기교육
		가맹점 매뉴얼
		매장개설지원
	지속적 지원	수퍼바이저 지도
		광고.판촉비
		보수교육
D. 관계품질 [설문조사]	관계의질	양방향 의사소통
		가맹본부 신뢰
		가맹본부 갈등
		거래 공정성
		가맹사업자의 몰입
	가맹사업자의 만족	만족
E. 시스템 성과	가맹본부 성과	시스템 수익성
		시스템 성장성
		시스템 안정성
	가맹점 성과	수익성
		성장성

2. 중규모

범주	요인	변수
A. 가맹본부 특성	리더	경영자의 지속가능 리더십
	기업특성	사업역량
		경영시스템
	자 원	본부매뉴얼
		지적자산
		인증.수상
	상생협력	계약 내용의 공정성
		경영지원
		사회적 기여
B. 계약특성 [설문조사]	계약절차	모집광고신뢰성
		계약과정 건전성
		계약에 대한설명
	계약조건	부과비용적절성
C. 가맹점 지원	초기지원	초기교육
		가맹점 매뉴얼
		매장개설지원
	지속적 지원	슈퍼바이저 지도
		광고.판촉비
		보수교육
D. 관계품질 [설문조사]	관계의질	양방향 의사소통
		가맹본부 신뢰
		가맹본부 갈등
		거래 공정성
		가맹사업자의 몰입
	가맹사업자의 만족	만족
E. 시스템 성과	가맹본부 성과	시스템 수익성
		시스템 성장성
		시스템 안정성
	가맹점 성과	수익성
		성장성